

1500145-06.2022.8.26.0553

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... propósito, confira-se: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL.

ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO

PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a

Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500145-06.2022.8.26.0553 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-06.2022.8.26.0553

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação

de Prisão em Flagrante - 2111344/2022 - DEL.POL.PIQUEROBI, 24514183 -

DEL.POL.PIQUEROBI, 2111344 - DEL.POL.PIQUEROBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO DE JESUS MARCELINO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

PABLO DE JESUS MARCELINO e RUBENS HENRIQUE DE JESUS, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 25 de abril de 2022, durante a madrugada, na Rua Pedro de Toledo n. 804, Jardim Bela Vista, na cidade de Piquerobi, nesta comarca, previamente ajustados e com unidade de designios com o adolescente C.A.A., subtraiu, para eles, os objetos descritos na denúncia, pertencente a N.A.O.

E porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço nesta cidade e comarca, corrompeu a menor de 18 (dezoito) anos de idade C.A.A., com ele praticando a infração penal ou induzindo-a a praticá-la.

Segundo se apurou, os réus se mancomunaram com o adolescente para furtarem, durante a madrugada, o barracão da vítima. Nessa empreitada, o adolescente permaneceu como vigia na parte externa do barracão, enquanto os réus, após serrarem uma corrente que fechava a porta, ingressaram no seu interior. Então, os réus se assenhorearam dos bens suso elencados, e, com o auxílio do adolescente, levaram-nos até a residência de ambos. Entrementes, a vítima se deparou com a porta do barracão aberta e constatou a subtração das "res furtivae", dirigindo-se até a residência dos réus, que "já subtraíram uma carriola e um botijão de gás" da sua propriedade, e verificando, "através do buraco do portão", "o motor de sua geladeira no quintal" (fls. 05). Em seguida, a vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Piquerobi-SP, cujos policiais foram até a residência dos réus e, com a entrada autorizada, encontraram as "res furtivae", que foram prontamente reconhecidas pela vítima (cf. auto - fls. 19/20).

A denúncia foi recebida (fls. 91/92). Os réus foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 114/115 e 116).

Durante a instrução foi colhida a prova oral proposta e decretada a revelia dos réus (fls. 184/185 e 190/193).

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa do réu Rubens pleiteou a absolvição diante da fragilidade das provas (fls. 196/200).

A defesa do réu Pablo pleiteou, em suma, absolvição diante da fragilidade das provas. Em caso de condenação, teceu ponderações sobre a dosimetria (fls. 201/223).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, avaliação, reconhecimento e entrega (fls. 19/22), laudo pericial (fls. 166/177), bem como pelas provas orais produzidas.

Igualmente certa a autoria.

Os réus sequer compareceram para prestar sua versão sobre a imputação.

Contudo, as demais provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, comprovam a autoria dos acusados no crime de furto, bem como as causas de aumento de pena referente ao rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas.

A vítima confirmou a subtração, dizendo que foi cortada a corrente do cadeado. Viu o motor subtraído na casa do réu "Rubinho", o qual já tinha furtado a casa da

vítima em data pretérita. Parte dos bens foram recuperados.

O policial civil Ailton César Furlan disse que a vítima noticiou o furto e, já suspeitando dos réus, foi até a casa deles e, por uma fresta do muro, viu o motor de um freezer de sua propriedade. No mesmo dia dos fatos, compareceu na residência dos réus, onde se encontravam os réus e o menor Claudinei, e localizou os bens furtados. Os réus foram presos em flagrante e, na delegacia, o menor confessou a prática do furto em concurso com os dois réus. Disse ter ajudado com o olheiro e ter auxiliado no transporte da res. No local dos fatos, constatou que foi cortada uma corrente com serra.

Na mesma toada o depoimento do Policial Civil Luiz Gustavo S. Ramires, o qual confirmou que o menor admitiu a prática do furto pelos réus Pablo e Rubens, os quais pediram para ele ajudar a carregar os objetos subtraídos.

O Adolescente C.A.A. confirmou que foi convidado pelo réu Rubens para participar do furto, tendo vigiado o local e ajudado no transporte. Negou ter visto o corréu Pablo na ocasião. Contudo, na fase policial (fls. 06), na presença de sua genitora, o menor confirmou a participação do réu Pablo: "foi convidado por "Rubinho" para "pegar" um rádio numa casa perto, estando ele acompanhado do irmão Pablo; O adolescente ficou de "campana", vigiando pra ver se aparecia alguém, ficando escondido num mato perto da casa onde iam entrar; Nessa casa, a qual não sabia de quem era, entraram os irmãos Pablo e "Rubinho", saíram de lá com o aparelho de som com duas caixas de som, pegou uma e ajudou a levar até a casa dos irmãos" (destaquei).

Logo, a participação de ambos os réus na prática do furto foi confirmada pelo adolescente na fase policial, conforme sua declaração prestada, sendo ratificada pelos policiais civis. De se prestigiar a versão apresentada pelo adolescente uma vez que, a par da delação do réus, admitiu sua participação no evento.

Igualmente comprovadas as qualificadoras. A prova oral evidenciou que o crime foi praticado por ambos os réus, em concurso com o adolescente. Já a prova pericial, somada aos relatos da vítima e policiais civis, demonstraram o rompimento de obstáculo.

No tocante ao crime de corrupção de menor, este também restou devidamente comprovado, eis que, sendo crime formal, segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores e sumulado pelo STJ (Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que a adolescente tenha sido efetivamente corrompida.

A propósito, confira-se: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2."Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal."(REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)". AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013.

Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu por furtos qualificados pelo concurso de agentes e corrupção de menores é medida que se impõe.

Passa-se à dosimetria das penas, observadas as diretrizes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, uma das qualificadoras será usada como circunstância judicial, de modo que a pena-base ficará acima de seu mínimo, a saber: em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa para cada o furto. Quanto a corrupção de menores, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Em face do concurso material com o crime de corrupção de menores, o somatório das penas dos crimes é de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Os réus fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal, para condenar PABLO DE JESUS MARCELINO e RUBENS HENRIQUE DE JESUS, qualificado nos autos como incurso no do artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e no artigo 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 13 dias multa, no patamar estabelecido.

A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e pena de prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo, a critério do Juízo das Execuções Criminais,

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE. Havendo habeas corpus pendente de julgamento, remeta-se cópia desta sentença ao E. Tribunal de Justiça para instrução do writ.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

Santo Anastacio, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA